

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1767/2530

บริษัท คงสวัสดิ์ จำกัด ฯ

โจทก์

นายคิลป์ชัย ชัยสิทธิเวช

จำเลย

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับการรับฟังข้อเท็จจริงของศาล จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางมีได้นำพยานหลักฐานในสำนวนมาวินิจฉัยและฟังพยานหลักฐานขัดกับหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 94)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 3,276,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 89)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า บริษัทที่จำเลยตั้งขึ้นนั้นไม่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทโจทก์ผู้เป็นนายจ้าง และฟังว่าโจทก์ยอมทำหนังสือสัญญายกเลิกการว่าจ้างให้จำเลยลงชื่อ จำเลยไม่ผิดสัญญาจ้าง โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ศาลแรงงานกลางควรฟังเนื้อความตามเอกสารหมาย จ.7เอกสารหมาย จ.8 พยานเอกสารของโจทก์ประกอบกับคำเบิกความของนายสมวงศ์ คงสภาพและนายปรียมนปิ่นสกุล พยานโจทก์ ไม่ควรฟังคำเบิกความของจำเลยว่าโจทก์ยอมทำสัญญายกเลิกการจ้างให้จำเลยตามเอกสารหมาย จ.11 ดังนี้ อุทธรณ์ทุกข้อล้วนเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางทั้งสิ้นเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ ขอบแล้วให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า บริษัทที่จำเลยตั้งขึ้นนั้นไม่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทโจทก์ผู้เป็นนายจ้าง และฟังว่าโจทก์ยอมทำหนังสือสัญญายกเลิกการว่าจ้างให้จำเลยลงชื่อ จำเลยไม่ผิดสัญญาจ้าง โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ศาลแรงงานกลางควรฟังเนื้อความตามเอกสารหมาย จ.7เอกสารหมาย จ.8 พยานเอกสารของโจทก์ประกอบกับคำเบิกความของนายสมวงศ์ คงสภาพและนายปรียมนปิ่นสกุล พยานโจทก์ ไม่ควรฟังคำเบิกความของจำเลยว่าโจทก์ยอมทำสัญญายกเลิกการจ้างให้จำเลยตามเอกสารหมาย จ.11 ดังนี้ อุทธรณ์ทุกข้อล้วนเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล

แรงงานกลางทั้งสิ้นเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์
ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(junth janthavong-manoj peeyasong-sinwong konglam)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>